

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.01
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN SOMETIENDO DECLARACIÓN
JURADA COMO EVIDENCIA DE ESFUERZOS DE DILIGENCIAMIENTO POR
EMPLAZADOR

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y conjuntamente “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

- El 4 de marzo de 2026, los Demandantes presentaron una *Moción en cumplimiento de orden sometiendo evidencia de diligenciamiento de emplazamientos y Orden y Citación* en la que se acreditó mediante la presentación de anejos el diligenciamiento la mayoría de los emplazamientos y la Orden y Citación expedidos y emitida respectivamente por este Honorable Tribunal el 24 de febrero de 2026. (Entradas Núm. 4, 6 y 8).
- Como se expresó en el inciso 9 de dicha moción, el emplazador, el Sr. Jesús Mercado Cifredo, no pudo diligenciar el emplazamiento y la Orden y Citación a la Sra. Pauline Gave Oudin. Sí pudo diligenciarle los documentos pertinentes al Sr. Nicolas Andre Oudin como individuo y como representante de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre él y la Sra. Pauline Gave Oudin. Esto a pesar de varios intentos frustrados de localizarla, incluyendo

llamadas, visitas a su domicilio y a la propiedad que ubica en #14 Calle Yardley Place, San Juan, PR 00911, e intentos de dialogar con el Sr. Nicolas Andre Oudin para recibir su ayuda en establecer contacto con ella. Evidentemente hay una falta de cooperación por parte de los demandados en viabilizar el diligenciamiento de los documentos a la Sra. Pauline Gave Oudin.

3. Ante una situación de emergencia que requirió su intervención, relacionada a un ex familiar con quien conserva lazos afectivos, anciano, que sufrió una caída en unas escaleras, los suscribientes se comprometieron en someter la Declaración Jurada del Sr. Jesús Mercado Cifredo evidenciando sus intentos repetidos de buena fe en diligenciar el emplazamiento y la Orden y Citación a la Sra. Pauline Gave Oudin.

4. En cumplimiento de dicho compromiso, se presenta como **Anejo** a esta moción, copia de la Declaración Jurada suscrita y jurada por el Sr. Jesús Mercado Cifredo y debidamente notarizada, hoy, 5 de marzo de 2026.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y dé por cumplida la obligación de los Demandantes de evidenciar los esfuerzos hechos de buena fe, legítimos y adecuados, por diligenciar el emplazamiento y la Orden y Citación a la Sra. Pauline Gave Oudin y que además tome cualquier otra acción que estime prudente y procedente en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 5 de marzo de 2026.

CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP

MCS Plaza, Suite A-267
255 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00917

PO Box 367189
San Juan, PR 00936-7189

Tel: (787) 756-5333
Fax: (787) 756-5339

/f/ Charles E. Vilaró Valderrábano
Núm. R.U.A. 15,984
cvilaro@ccsllp.com

/f/ René A. Sagardía Rivera
Núm. R.U.A. 24,153
rsagardia@ccsllp.com